

ביתא רוטשילד בע"מ

חוזה יועץ מיגון ומקלוט

מתחם C+B+A

רוטשילד – פינוי בינוי

חיפה

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.ב. 515851099

ק.א.מ.נ יועץ מיגון בע"מ

מס' חוזה: CONT-10-2322

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית חוזה מיגון ומקלוט

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רוטשילד - פינוי

ביטוי

ק.א.מ.נ יועץ

מיגון בע"מ

ספק:

חוזה יועץ מיגון ומקלוט

16/12/2024
שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

בין

ביתא רוטשילד בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד 715
515851194

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

לבין

ק.א.מ.ן יועץ מיגון בע"מ
עלית נוער 42 ת"א
511874067

(להלן: "היועץ")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור ליועץ את ביצוע שירותי היועץ כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והיועץ הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:**1. מבוא**

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט ליועץ.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, החמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י היועץ תוך כדי ביצוע שירותי היועץ, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י היועץ כאמור יערכו בשפה העברית.

מס' חוזה: CONT-10-2322

סטטוס: [סטטוס חוזה]

סגן מנהל רוטשילד בע"מ
515851194

פרויקט: רוטשילד - פ"מ

בי"מ

ספק: ק.א.מ.ן יועץ

מיגון בי"מ

תבנית: חוזה מיגון ומקלוט

גרסה: [גרסת חוזה]

ק.א.מ.ן יועץ מיגון בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

"שירותי**היועץ"/****"השירותים"-** השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.**"המנהל"-**

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהל לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"/**"ההסכם"-**

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"-

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות**המקומית"-**

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה**הפיתוח"-**

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם :

נספח א' -	נספח כללי ;
נספח ב' -	שירותי היועץ ;
נספח ג' -	לוח זמנים ;
נספח ד' -	שכר היועץ ;
נספח ה' -	תשלומי שכר היועץ ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי היועץ ;
נספח זא' -	אישור על קיום ביטוחי היועץ ;
נספח ח' -	מתן יעוץ מיגון לתכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק ;
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט ;
נספח י' -	נספח היעדר תביעות ;

2. שירותי היועץ

2.1 המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ.

2.2 היועץ מצהיר ומאשר, כי חינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי היועץ וכי הוא בעל הכישורים, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3 היועץ מצהיר, כי ידוע לו ששירותי היועץ על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר היועץ, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

2.4 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים, שייקבעו על ידי המזמין.

CONT-10-2322

[טקסט חתום]

בית דין
התביעה
התביעה
התביעה

פרויקט: רוסשילד - פימי

ספק: ק.א.מ.י.עוץ

מיגון בע"מ

זקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ק.א.מ.י.עוץ מיגון בע"מ

2.5 היועץ יבסס את שירותי היועץ על הנתונים, קווי היסוד, וההנחות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.

2.6 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי היועץ, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב היועץ, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן, לפי צורך.

2.7 היועץ ישמור על נוחלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל היועץ להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

2.9 היועץ מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי היועץ והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר היועץ כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי היועץ, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי היועץ.

2.10 היועץ מתחייב, לתת יעוץ מיגון על גבי כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי היועץ, ולרבות כל שינוי בתכניות, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. היועץ מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.

2.11 היועץ לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.

2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והיועץ מצהיר, כי אין לו ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור ליועץ אחר, מתחייב היועץ לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.

2.13 היועץ ערוך לביצוע העבודות, בין חיתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "@view", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1 היועץ מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי היועץ יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה.

3.2 היועץ מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי היועץ ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי היועץ.

מס' חוזה: CONT-10-2322
סטטוס: [מסמך חתום]
ביתא פוטנשיל בע"מ
ח.פ. 515851194

פרויקט: רוסטיל' - פיני
בינוי
ספק: ק.א.מ. יעוץ
מיגון בי"מ
תבנית: חוזה מיגון ומיקולט
גרסה: [גרסת חוזה]
ק.א.מ. יעוץ מיגון בע"מ
© וקולר, ברגמן ושות' עורכי-דין

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של היועץ, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות ליועץ מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של היועץ, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של היועץ למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "**המנהל הראשי**"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

היועץ מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופה של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט לפי צורך ויפקח על הצוות המקצועי של היועץ שיעסוק בביצוע שירותי היועץ לתכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות היועץ כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי ו/או מי מטעמו כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהיועץ להחליף כל עובד מעובדיו של היועץ שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות היועץ, ועל היועץ למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי היועץ תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך כמתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את היועץ מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6 היועץ מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי היועץ. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי היועץ ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות היועץ

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית ופיקוד העורף, בכל הנוגע לשירותי היועץ וכל הכרוך בכך, יפעל היועץ בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1 שהיועץ לא יגיש יעוץ מיגון על גבי התכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהיועץ לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה היועץ רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

מס' חוזה: CONT-10-2322
סוסוס
ביתא הנשיקה בע"מ
ח.פ. 51585194

פרויקט: רוסטיליו - פיני
בנין
ספק: ק.א.מ.ן יעוץ
מיגון בע"מ
תבנית: חוזה מיגון ומיקלט
גרסה: (גרסת חוזה)

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין ק.א.מ.ן יעוץ בע"מ

5. סמכויות המנהל

- 5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי היועץ כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי היועץ וכן לבדוק את טיב שירותי היועץ הנעשים על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם היועץ מבצע כהלכה את הוראות תווה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.
- 5.2 היועץ ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי היועץ וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.
- 5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד היועץ ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי היועץ והיועץ מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי תווה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות היועץ על פי תווה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין ליעוץ לתכנון מוקדם ובין ליעוץ לתכנון סופי, לא יפטור את היועץ מחובת מתן יעוץ מיגון לביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5 אישר המנהל את יעוץ המיגון שניתן על ידי היועץ לתכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי היועץ על פי תווה זה או שדרש המנהל מהיועץ להכניס בהתאם לתווה זו, לא יחא בכך כדי לשחרר את היועץ מאחריותו המקצועית המלאה ולא יחא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב מתן היעוץ על התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1 היועץ יבצע את שירותי היועץ בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי היועץ, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי היועץ במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי היועץ בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2 לא יתחיל היועץ בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3 יש לראות בתווה זה כהתקשרות בין המזמין לבין היועץ לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי היועץ או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי היועץ עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4 ידוע ליועץ, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שישופק להם יעוץ מיגון על גבי כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שיידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לתוזים שיחתמו עמם.
- 6.5 עיכוב בביצוע שירותי היועץ יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה ליועץ שליטה עליו.

מס' תווה: CONT-10-2322

פרויקט: רוסטשילד - פיגוי
בינוי
ספק: ק.א.מ.ן יעוץ
מיגון בי"מ
תבנית: תווה מיגון ומיקולט
גרסה: [גרסת תווה]

סטטוס: [סטטוס תווה]

כיתא דוטס
515851104

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין
ק.א.מ.ן יעוץ מיגון בע"מ

6.5.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

6.5.3. היועץ לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וכיארורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי היועץ, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6. היועץ מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיתור בקיום לוח הזמנים.

6.7. בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור היועץ למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי היועץ.

6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד היועץ ולעין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי היועץ, והיועץ ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות היועץ לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר היועץ

7.1. תמורת שירותי היועץ וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין ליועץ שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר היועץ").

7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:

7.2.1. הדפסות בתווין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק היועץ במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתווין, אשר מיועדות ליועץ בהליך עבודתו, לא יהיה היועץ זכאי לקבלת החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י היועץ למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק היועץ במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי היועץ באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

מס' חוזה: CONT-10-2322
סטטוס: [סטטוס חוזה]
ביתא ודע"מ בע"מ
ח.פ. 15851194

פרויקט: רוסשילד - פינוי
תבנית: חוזה מיגון ומיקלוט
ספק: ק.א.מ.י.עוץ
גרסה: [גרסת חוזה]

© וקסלר, ברגמן ושות' שרני-דין ק.א.מ.י.עוץ מיגון בע"מ

7.3 על חשבון שכר היועץ ישולמו ליועץ תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר היועץ ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי היועץ ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע ליועץ. במקרה של הפסקת עבודתו של היועץ כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ה' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והיועץ לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר היועץ במלואו, הינו כתב היעדר תביעות המצורף בנספח ה' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י היועץ ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי היועץ לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי היועץ תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר היועץ, הינם המצאת אישור בדבר ניהול ספרי היועץ כדן, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהיועץ לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר היועץ, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר היועץ שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר היועץ בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. יעוץ מיגון לשוניים בתכנון

8.1 היועץ מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיפי 8.2, 8.4 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את היועץ בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי היועץ, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהיועץ ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של היועץ לתכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי היועץ ושכר היועץ. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע ליועץ דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ו/או ליקוי בעבודתו של היועץ.

8.3.2 מבוטל.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י היועץ.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות, טרם קבלת אישור פיקוד העורף.

8.4 באם לאחר קבלת אישור פיקוד העורף לצורך היתר הבניה יידרשו שירותים נוספים מטעמנו (כגון טיפול בקבלת אישור לשינויים בתכנון שאושר על ידי פיקוד העורף או טיפול בקבלת אישור פיקוד העורף לצורך טופס 4) תשולם תמורה נוספת אשר תסומם מראש.

פרויקט:	חששילז - פינ	תבנית:	חוזת מיגון ומיקולט	מס' חוזת:	CONT-10-2322
ספק:	ק.א.מ. יעוץ מיגון בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזת]	סטטוס:	[סטטוס חוזת]

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין ק.א.מ. יעוץ מיגון בע"מ

ביתא וסטילד בע"מ
515551194 ח.פ.

8.5 במידה ויהיו שינויים בשימושים לטובת טיפול בפרויקטים ייחודיים כגון מרפאות בקהילה אשר מחייבים פתרונות מיגון מיוחדים (מרחבים מוגנים ייעודיים למוסדות בריאות), תשלום תמורה נוספת אשר תסוכם מראש.

8.6 היועץ מתחייב למתן יעוץ מיגון, עבור רוכשים שיבקשו זאת, לתכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה לתוכנית שאושרה על ידי פיקוד העורף ולהיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין יעוץ לתכנון שינויי דיירים כאמור, יסוכמו בין היועץ לרוכשים. היועץ יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד למתן יעוץ לתכנון שינויי דיירים. כל מחלוקת שתתעורר בין היועץ לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזריזות ובכמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסייד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או ליועץ ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבותיו על פי חוזה זה. היועץ פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

היועץ מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסייד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.

9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי היועץ ו/או מתן הוראות ליועץ אינו משחרר את היועץ מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח - בכפוף לנספח הביטוח המצורף שיחתם ע"י חברת הביטוח

9.3 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על היועץ לערוך ולקיים, על חשבון היועץ, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות היועץ קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה כנספת 11 באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספת 11, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (ו"אישור עריכת הביטוח"), אצל חברת ביטוח מורשית כדן בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי היועץ עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי היועץ שלא לערוך את הביטוח המצויין בסעיף אי לאישור עריכת הביטוח.

9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים שהוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.

9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.

9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטר את היועץ ממלוא התחבות על פי הסכם זה.

מס' חוזה: CONT-10-2322

סטטוס: [סטטוס חוזה]

ביתא רחשילד בע"מ
ח.נ. 51104

פרויקט: רחשילד - פינוי

ספק: ק.א.מ.ן יעוץ מיגון בע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

תבנית: חוזה מיגון ומיקולט

ק.א.מ.ן יעוץ מיגון בע"מ

© קוסלר, כרגמן ושות' עורכי-דין

- 9.7 מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היועץ, על היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ, יכלול סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי היועץ.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל היועץ תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי היועץ כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 היועץ מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן היועץ, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשי ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.
- 9.17 המרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת יעוץ מיגון לתכניות

- 10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי היועץ, ימסור היועץ למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ח' לחוזה זה.

מס' חוזה: CONT-10-2322
 סטטוס: [סטטוס חוזה]
 כיתא רוטשילד בע"מ
 ח.פ. 515851194

פרויקט: רוטשילד - פיני
 בינוי
 ספק: ק.א.מ.נ. יועץ מיגון בע"מ
 גרסה: [גרסת חוזה]
 תבנית: חוזה מיגון ומיקולט
 © וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין
 ק.א.מ.נ. יועץ מיגון בע"מ

- 10.2 עם גמר שרותי היועץ, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון שאושר בפקוד העורף, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.
- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4 כמו כן, חייב היועץ לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5 היועץ לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.
- 10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר היועץ בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע ליועץ דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. היועץ אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד היועץ

- 11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של היועץ כנותן חשירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של היועץ.
- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין היועץ ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי היועץ ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3 מוסכם בזה, כי היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4 היועץ מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על היועץ ו/או עובדי היועץ בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שרותי היועץ.
- 11.5 היועץ יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי היועץ ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה היועץ את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, יחשב כחוב המגיע

פרויקט: חטשיל"ד - פיני ביני	תבנית: חוזה מיגון ומיקולט	מס' חוזה: CONT-10-2322
ספק: ק.א.מ.נ. יועץ מיגון בע"מ	גרסה: [גרסת חוזה]	סטטוס: [סטטוס חוזה]
© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין	ק.א.מ.נ. יועץ מיגון בע"מ	ביתא וקסלר בע"מ

למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחד מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך ליועץ. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השירות").

12.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משירותי היועץ שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו- ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4 תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה היועץ חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי היועץ על פי תנאי חוזה זה.

12.2 במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה היועץ זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו- 12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1 מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1 היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2 המזמין התרה ביועץ, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והיועץ לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3 היועץ הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

מס' חוזה: CONT-10-2322

סטטוס: [מסמך חתום]

פרויקט: רחשיל - פינוי

תבנית: חוזה מיגון ומיקלול

ספק: ק.א.מ. יו"ץ

גרסה: [גרסת חוזה]

ק.א.מ. יו"ץ מיגון בי"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ק.א.מ. יו"ץ מיגון בע"מ

ביתא רוטשינד בע"מ
ח.פ. 515851194

12.3.1.4. נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול הסעיף אם היועץ נפטר, היועץ הגיש בקשה לפשיטת רגל ו/או בקשה למינוי כונס, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. תל שינוי בהרכב המנהלים של היועץ.

12.3.1.6. היועץ הגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שהוגשה בקשה כנגדו למתן צו קבלת נכסים או למינוי לו או לנכסיו של כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה ליועץ או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוקו, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחה להנחת דעתו שהיועץ נתן או הציע, במשרתו או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותיו היועץ שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השמור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד היועץ ו/או היועץ נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה ליועץ, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ שבוצעו עד לאותו מועד, והיועץ מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהיועץ לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה וניתנו ליועץ לפחות 21 יום להשלים את התחייבויותיו, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל. ליועץ תינתן הזכות להתגונן.

13. העברת זכויות

13.1. אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי היועץ, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

מס' חוזה: CONT-10-2322

סטטוס: [סטטוס חוזה]

ביתא דיטשילד בע"מ
51581194

פרויקט: רוסשילד - פינץ

ביו

ספק: ק.א.ת. יעוץ מיגון בע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

ק.א.ת. יעוץ מיגון בע"מ

13.3 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכירות המזמין על פיו, והיועץ יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי היועץ.

13.4 שירותי היועץ יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של היועץ בפקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות היועץ כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ ומלבד זכויות היועץ על פי חוזה זה לא תפגענה.

14. סיום שירותי היועץ

14.1 שירותי היועץ יחושבו ככאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1 חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין ליועץ במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2 עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין ליועץ, באמצעות העברת נספח "העדר תביעות, כי הושלם מתן שירותי היועץ על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1 היועץ מתחייב לשמור על סודיות התכנית, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי היועץ, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על פי כל דין, ינקוט היועץ בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי היועץ כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית היועץ לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע היועץ למנהל מיד עם אירועה.

15.3 היועץ יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי היועץ, ימסור היועץ לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

מס' חוזה: CONT-10-2322

סטטוס: [סטטוס חוזה]

פרויקט: רזטשילד -- פינוי

ספק: ק.א.מ. יעוץ

מיגון בי"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

ביתא רזטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

© וקסלר, ברגמן ושות' שרבי-ק.א.מ. יעוץ מיגון בע"מ

16. ויתור על זכויות מצד היועץ

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה וחביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה ליועץ כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והיועץ לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שרותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי היועץ, שביצע היועץ על פי חוזה זה.

16.2 היועץ מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי היועץ ו/או מסירתם לידי יועץ אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף היועץ פעולה עם המזמין ו/או עם היועץ החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של היועץ החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד היועץ ו/או מי מטעמו, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי כלפי המזמין לביצוע התחייבויות היועץ לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

היועץ מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ליועץ מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל ובתנאי שליועץ ניתנה ההזדמנות להתגונן מפני קיזוז כאמור.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהיועץ יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהיועץ קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או היועץ לסגת מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

מס' חוזה: CONT-10-2322
סטטוס: [מסומן חוזה]
ביתא ורשילד בע"מ
ח.פ. 519851194

פרויקט: רוסשילד - פינני
בינוי
ספק: ק.א.מ. יועץ
מיגון בע"מ
גרסה: [גרסת חוזה]
תבנית: חוזה מיגון ומיקולט
ק.א.מ. יועץ מיגון בע"מ
© קוסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או היועץ בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6 במידה והיועץ כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות היועץ לפי חוזה זה.

17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי היועץ רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחויבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי היועץ על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

היועץ מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד היועץ. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי היועץ לא יהיה זכאי, להפסיק את שירותי היועץ, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי היועץ ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין. למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר כי היועץ יהיה זכאי להפסיק את שירותיו גם לפני השלמת הפרויקט במקרים מסוימים וחריגים בלבד, לרבות אך לא רק, במקרה של הפרות מהותיות של החוזה על ידי המזמין, חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדון ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.9 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

פרויקט: רוטשילד - פינסי	תבנית: חוזה מיגון ומיקולט	מס' חוזה: CONT-10-2322
ביטוי		
ספק: ק.א.מ. יעוץ מיגון בע"מ	גרסה: [גרסת חוזה]	סטטוס: [סטטוס חוזה]
© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין	ק.א.מ. יעוץ מיגון בע"מ	ביתא רוטשילד בע"מ
		ח.פ. 515851194

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

ולראיה באו הצדדים על החתום:

ביתא רוטשילד בע"מ
המזמין

החברה: לוגיסטיקה בע"מ
ק.א.מ.ו יעוץ מינוי בע"מ
היועץ

אני הח"מ, ס'אן ספירברג עו"ד/ר"ח ב"ח, מאשר כי ה"ה _____ הם
שחתמו בשם היועץ על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את
היועץ לעניין זה

תאריך: 18/12/27
חתימה וחותמת עו"ד/ר"ח

לשם סיומו
הוצא חשבו
קרינה 5 ר"ח
מג. 10580

CONT-20-2322

מס' חוזה

תבנית: חוזה מינוי ומיקלוט

פרויקט:

סטטוס:

גרסה:

ספק

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"**הפרויקט**" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בחיפה חיפה, רוטשילד - פינני בינוי לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלים לפי שיקול דעתו.

התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' 3040614213 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- [שדה נוסף 1]. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב וכמפורט בתיאור הפרויקט מטה.

תיאור הפרויקט: 9 בניינים מגורים עם סה"כ 760 יח"ד, חניונים, מסחר, משרדים ומבני ציבור, אשר יוגש לאישור פיקוד העורף בעד-שלושה שלבים כמפורט להלן:

1.1.1 מתחם A - 3 בניינים עם סה"כ 225 יח"ד, מסחר בשטח של כ- 400 מ"ר, גן ילדים, ומשרדים בשטח של כ- 560 מ"ר.

1.1.2 מתחם B - 3 בניינים עם סה"כ 205 יח"ד, מסחר בשטח של כ- 400 מ"ר, מבני ציבור בשטח של כ- 450 מ"ר ומשרדים בשטח של כ- 560 מ"ר.

1.1.3 מתחם C - 3 בניינים עם סה"כ 330 יח"ד, מסחר בשטח של כ- 370 מ"ר, מבני ציבור בשטח של כ- 570 מ"ר ומשרדים בשטח של כ- 720 מ"ר.

"הרשות המקומית" - חיפה.

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל מטעם היועץ הוא: מיכאל נייברגר

2.10 התכנון יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים ממתכננים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד היועץ הם:

- א. ראש צוות / בעלים: מיכאל נייברגר
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד היועץ לצורך מתן שירותי היועץ ע"פ חוזה זה: בהתאם לצורך

3.4 המנהל הראשי במשרד היועץ הוא יועץ מיגון: מיכאל נייברגר

מס' חוזה: CONT-10-2322

טסטט: [טסטט חוזה]

פרויקט: רוטשילד - פינני

ספק: ק.א.מ. יועץ

גרסה: [גרסת חוזה]

מיגון בט"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ק.א.מ. יועץ מיגון בע"מ

מיתא רוטשילד בע"מ
חש- 515851194

נספח "ב"שירותי היועץכללי: 1.1.1 שירותי היועץ יכללו:

- א. יעוץ להכנת פרוגרמת מיגון ומקלוט במבנים, מתן הנחיות ויעוץ להכנת תכניות, אשר יכללו בין היתר את הפרטים הבאים:
- מרחבים מוגנים.
 - מרחקי מילוט למרחבים מוגנים.
 - מיקום מוצע לתכנון מערכות סינון אבי"כ. מקלטים.
 - אישור פקע"ר, לצורך היתרי הבניה ואישור לאכלוס.
- ב. ייעוץ לתכנון האדריכלי והקונסטרוקטיבי של המרחבים המוגנים.
- ג. תיאום עם מהנדסי פיקוד העורף לקביעת פתרונות המקלוט.
- ד. קבלת אישור סופי מפיקוד העורף לצורך היתרי בניה.
- ה. אישור פיקוד העורף לטופס 4 ותעודת גמר של המבנה –
- ו. חו"ד עקרונית לעד 10 בדיקות לכלל המתחמים לצורך בדיקת היתכנות כלולה בשכ"ט, ככל ויידרש תכנון מפורט הנ"ל אינו כלול בשכ"ט, יעוץ לתכנון המיגון והמקלוט יתבצע בתוכנת אוטוקד DWF ובדו-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים מן האדריכלים והיועצים האחרים באמצעות תוכנת @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות מערכת @view בלבד.

1.2 היועץ, צוות עובדים ואמצעים של היועץ:

- א. היועץ הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין בהתאם לצורך.
- ב. היועץ הבכיר ו/או מי מטעמו ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא הגבלה, בהתאם לצורך.
- ג. היועץ הבכיר ו/או מי מטעמו יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.

1.3 על היועץ לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל קטע וכל שלב ולפני כל שירות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא.

1.4 היועץ יידרש לבצע את ייעוץ המיגון והמקלוט גם על סקיצות אדריכליות, גם על תכנון מוקדם וגם על תכנון לא סופי, וזאת לרמה שתתקבל ותוגדר ע"י האדריכל ו/או מנהל הפרויקט.

פרויקט: רחשי"ל – פינוי
 תבנית: חוזה מיגון ומקלוט
 מס' חוזה: CONT-10-2322
 ספק: ק.א.מ.ן יעוץ
 גרסה: [גרסת חוזה]
 מיגון בע"מ
 © וקסלר, ברגמן זשות' עורכי-דין
 ק.א.מ.ן יעוץ מיגון בע"מ
 ח.מ. 515851104
 ביתא רחשי"ל בע"מ
 סטטוס: [סטטוס חוזה]

1.5 יועץ המיגון יסייע במתן יעוץ לתכנון אלטרנטיבות קונסטרוקטיביות לצורך קבלת החלטות על חלופות לתכנון המרחבים המוגנים, במידת הצורך.

1.12 זכותו המלאה של המזמין להחליף את היועץ במקרה של אי עמידה בתנאים המפורטים בנספחים א'-ח', ללא כל זכות לטענה ו/או דרישת פיצוי ע"י היועץ, בכפוף לאמור בסעיף 12 לחוזה.

1.13 קיימת אפשרות למזמין לקיזוז / מתן קנסות עקב אי עמידה בתנאים המפורטים בנספחים א'-ח' וליועץ תינתן הזכות להתגונן.

2. הגדרות:

2.1 "יועץ מוקדם" – סכמה המתארת את המערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה ואת חומרי הבניה של חלקי השלד.

2.2 "יועץ סופי" – חלופות לפי סוגי הבניה השונים ערוך בהתאם לחוק התכנון והבניה, בהתאם לתקנים הישראליים ובנילאומיים ובהתאם להנחיות והוראות המזמין. הכנת חישוב המיגון לפיקוד העורף תידרש לפי חוקי התכנון והבניה כולל חתימת המתכנן על החישובים הנ"ל.

2.3 "תכניות סופיות" – תכניות שלאחר אישורן ניתן יהיה לעבד את המסמכים הטכניים לביצוע המבנה.

2.4 "יועץ מפורט" – תכניות מפורטות, פרטים, מפרטים, כתבי כמויות והמסמכים וכל הדרוש לביצוע מכרזים בין הקבלנים ו/או לביצוע המבנים בשטח.

2.5 "פיקוח עליון" – פיקוח עליון על הקמת וסימון היסודות, שלד המבנים והאלמנטים הקונסטרוקטיביים.

3. שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנחה, לרבות להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

3.1 ייעוץ מוקדם:

- א. קבלת תדריך תכנון מנציג המזמין.
- ב. סיוע לאדריכל באפיון פתרונות המיגון בפרויקט אשר בנדון ותאום הפתרון מול פיקוד העורף.
- ג. בירור הפרוגרמה עם נציג המזמין והאדריכל בכל הקשור למערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה עם הקונסטרוקטור, בירורים באתר במידת הצורך, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם היועצים האחרים.
- ד. בירורים בפיקוד העורף ו/או גורמים אחרים בקשר לבעיות טכניות, חוקיות ואחרות הכרוכות בתכנון העבודה ההנדסית ו/או בקבלת אשור פיקוד העורף הנ"ל לביצועה, הכולל קבלת אישורים עקרוניים במידת הצורך לתכנון המרחבים המוגנים.

CONT-10-2622

מס' חוזה:

[מסמך חוזה]

סטטוס:

פרויקט: רוסטשילד - פינוי

בינוי

ספק: ק.א.מ.ן יעוץ

מיגון בט"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ביתא רוסטשילד בע"מ
חש"ב 515851194

ה. קביעת עקרונות המיגון והמרחבים המוגנים בתיאום עם האדריכל והקונסטרוקטור ובמספר חלופות לפי דרישת נציג המזמין והכנסת שינויים בהם בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין.

ו. מסירת הנתונים והנחיות למזמין, למתכן וכן ליועצים ולמתכננים ולכל גורם אחר שייקבע על ידי המזמין.

3.2 ייעוץ סופי:

א. ייעוץ לאדריכל ולקונסטרוקטור בכל הנוגע למרחבים המוגנים בשלב התכנון הסופי. ייעוץ לתכנון המרחבים המוגנים בהתאם לאלטרנטיבה שתיבחר על ידי המזמין בתיאום עם המזמין, המתכננים וכל יתר חיועצים של המזמין.

ב. מתן הנחיות לאדריכל ולקונסטרוקטור לתכנון המרחבים המוגנים למזמין ולמתכננים בכתב ו/או על גבי שרטוטים. כולל פתרון פרטים ייעודיים.

ג. חישוב ירידת קירות המרחבים המוגנים יוכנו עפ"י דרישות פיקוד העורף.

ד. מתן הנחיות לאדריכל ולמתכן השלד, לתכנון מפורט

של חלופת המיגון הנבחרת בהתאם לתקנות העדכניות.

ה. טיפול בקבלת עד שלושה שלבי אישורים בפקע"ר, אישור לכל תכניות ההגשה.

ו. במידה והיועץ ידרש בחתימה על בקשות להוצאת היתרי בניה כאחראי לביקורת בתחום המרחבים המוגנים, המזמין או נציגו יזמנו את היועץ לביקורת כאחראי לביקורת במהלך הבנייה ובכפוף לתמורה נוספת. כמו כן לצורך קבלת אישור סופי מפיקוד העורף, יכין ויחתום היועץ על כל מסמך שיידרש ע"י פיקוד העורף מהיועץ בתהליך הבקשה להיתר, במהלך הביצוע ועד לקבלת תעודת גמר.

ז. יעוץ לצורך הכנסת תיקונים ושינויים על גבי התוכניות ובמסמכים האחרים של המרחבים המוגנים לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, וטיפול באישורן, בכפוף לאמור בסעיף 8 בגוף החוזה.

ייעוץ שוטף למזמין ולמתכננים לפי הצורך להכנת תכניות לאשור סופי של היועצים והמזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.

3.3 תכנון מפורט:

א. תכנון שלד המרחבים המוגנים:

- התכנון המפורט יתאים לסוג הבנייה שתיבחר ע"י המזמין.
- בדיקת תכניות פירוט הזיון בכל תכניות הקונסטרוקציה של המרחבים המוגנים והקירות היורדים,

ב. תכנית המרחבים המוגנים (בכל מקום שרשום מקלט הכוונה למקלט ו/או מרחב מוגן):

מס' חוזה: CONT-10-2322
סטטוס: [גרסת חוזה]
ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

פרויקט: רוטשילד - פינסי
בינוי
ספק: ק.א.מ. יעוץ
מיגון בי"מ
© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין
תבנית: חוזה מיגון ומיקולט
גרסה: [גרסת חוזה]
ק.א.מ. יעוץ בע"מ

ג. ביקורת על כל התכניות והמפרטים של האדריכל, הקונסטרוקטור והיועצים השונים כדי לוודא שהתכנון המפורט תואם את דרישות פיקוד העורף. בדיקת תכניות כל המתכננים והיועצים האחרים בפרויקט לבחינה ואישור בכל התחומים. באחריות היועץ לקיים ישיבות ייעודיות להסבר התכנון ומתן חוות דעתו בכל תחומי התכנון בפרויקט הנוגעים למרחבים המוגנים. באחריות היועץ להעביר התייחסות בכתב ו/או על גבי התכניות של כל אחד מן היועצים ו/או המתכננים.

ד. בדיקת השינויים בתוכניות ככל שיתחייב להתאמת הפרויקט למסגרת התקציבית כפי שיקבע ע"י המזמין.

ה. ייעוץ ליועצים בתכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים ככל שיידרש לבצוע העבודות.

3.4 ביקורים באתר לצורך פיקוח עליון, בכפוף לקבלת זימון מאת מנהל הפרויקט / מזמין - אופציונאלי:

א. הביקור באתר לצורך פיקוח העליון של היועץ על בצוע העבודות יכלול:

- ביקור באתר לצורך פיקוח עליון על ביצוע העבודות בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י פיקוד העורף, לרבות על ביצוע התיקונים שקבלני העבודות חייבים בהם, לפני מסירת העבודות כל אלה באתר.

- ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד, בכל הקשור למיגון.

הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפקוח על העבודות.

- הגשת רשימת נושאים לתיקון (שיפור) לרבות מתן הסברים לאחר עריכת הביקורת לפי הצורך ודיווח למנהל על התקדמות ביצוע העבודות לאחר כל ביקור באתר.

ייעוץ והנחיית היועצים בעדכון התכניות והפרטים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישת הרשויות ומבעיות שיופיעו במהלך בצוע העבודות. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.

- ככל ויתבקש בפיקוח העליון ע"י המזמין השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.

- ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובברורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודות.

- מתן ייעוץ לפתרונות במקרים של כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.

- מתן מענה לשאלות ככל הנדרש לשם אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר (פיקוד העורף).

+ סיוע למזמין במתן מענה לפניית אליו בקשר לתכנון ובצוע העבודות.

מס' חוזה: CONT-10-2322
סטטוס: [סטטוס חוזה]
ביתא רוסט'קד בע"מ
ח.מ. 515851194

פרויקט: רוסט'קד - פינסי
ספק: ק.א.מ. יעוץ מיגון בע"מ
תבנית: חוזה מיגון ומיקולט
גרסה: [גרסת חוזה]
ק.א.מ. יעוץ מיגון בע"מ
© וקסלר, ברגמן ושות' ערפי-דן

השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע העבודות ומתן חוות דעת מקצועית במסגרת תביעות משפטיות שיוגשו, אם יוגשו, נגד המזמין בקשר לפרויקט ולאחר, התמורה עבור שירותי היועץ הכלולים בסעיף זה תבחן לגופו של ענין תסוכם מראש בין הצדדים ובהתאם לתעריפים המקובלים בעת מתן השירותים, במידה והסיבה אינה נובעת מטעויות במתן היועץ על ידי היועץ.

3. אין היועץ רשאי לתת הוראות במישרין לקבלנים או לנהל משא ומתן עם הקבלנים ביחס למחירים או לדרכי ביצוע אלא באמצעות נציג המזמין. ללא דו"חות אלה לא תשולם ליועץ יתרת שכרו עבור ביקורים באתר לצורך פיקוח עליון.

4. היועץ מתחייב לשמור על דיסקט ואוריגינלים של התוכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

5. נציג המזמין רשאי להזמין מהיועץ את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בנספח ד'.

מס' חוזה: CONT-10-2322
 סטטוס: [מס' חוזה]
 בחתום וטענתו בע"מ
 ח.פ. 515851194

פרויקט: רוטשילד - סינטי
 בינוי
 ספק: ק.א.מ. יעוץ
 מיגון בע"מ
 תבנית: חוזה מיגון ומיקלזט
 גרסה: [גרסת חוזה]
 ק.א.מ. יעוץ מיגון בע"מ
 © וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

1. לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיודרש ע"י המנהל.
2. היועץ וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.
3. היועץ ימסור את מתן היועץ על גבי התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין/פיקוד העורף.
4. העביר המזמין ליועץ הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, ישלים היועץ את מתן היועץ על גבי התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא ליועץ הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י היועץ בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.
5. היועץ מתחייב לעמוד בלוי"ז ולתגבר צוות עובדים ככל וידרש ע"י היום.
6. התקדמות היועץ לתכנון המרחבים המוגנים תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר, בכפוף לאמור בסעיף 8 לחוזה.

מס' חוזה: CONT-10-2322
 סטטוס: [סטטוס חוזה]
 ביתא רוטשילד בע"מ
 ח.פ. 515851194

פרויקט: רוטשילד - פינתי
 ספק: ק.א.מ.ן יעוץ
 מיגון בע"מ
 תבנית: חוזה מיגון ומיקלוט
 גרסה: [גרסת חוזה]
 ק.א.מ.ן יעוץ מיגון בע"מ
 © וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח ד'שכר היועץ

1. סך כולל של 23,900 ₪ למתחם B (במילים: עשרים ושלושה אלף ₪ ותשע מאות) סך כולל של 35,000 ₪ למתחם C (במילים: שלושים וחמישה אלף ₪)
2. סך כולל של 27,770 ₪ למתחם A (במילים: עשרים ושבע אלף ₪ ושבע מאות שבעים ₪)
3. באם יהיה פיצול בקבלת אישורים להיתר בפיקוד העורף, תשלום תוספת בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין בגין כל שלב מעבר לשלב השלישי.
שכ"ט המפורט היינו פאושלי למתחם ויוגש לכל מתחם בנפרד ולפי קצב התקדמות.
למען הסר ספק:
- 3.1 מובהר כי שכר היועץ ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא כמפורט בסעיף 7 לחוזה.
- 3.2 שכר היועץ כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחים, לרבות נספח ב' ונספח ח'.
- 3.3 התמורה הינה סופית ולא תאושרנה תוספות שכר עקב שינויי תכנון בגלל התקדמות התכנון של שאר היועצים.
- 3.4 על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל, בקשות לתוספת שכר ידונו בתנאים כמפורט בסעיף 8 לחוזה בלבד.
- 3.5 אופציה - ביקור באתר במהלך הבניה, לרבות לצורך טופס 4, בכפוף לקבלת אישור ממנהל הפרויקט/המזמין ולתשלום סך של 2,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין כל ביקור באתר, אשר ישולמו במלואם לאחר ביצוע הביקורת והגשת הדו"ח. הביקור כולל הגשת רשימת נושאים לתיקון (שיפור) לרבות מתן הסברים לאחר עריכת הביקורת לפי הצורך.
4. הסכומים המפורטים בסעיפים 3-1 לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, נכון ל-אוקטובר 2022 העומד על 107.6 נקודות עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
5. בנוסף לכל תשלום ישולם ליועץ מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואשור על ניכוי מס במקור.
6. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות היועץ על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות היעוץ לתכנון הכלולות בשכר היועץ, כמפורט בנספח ב', ומסירת כל המסמכים ומתן היעוץ על גבי התכניות למזמין.

מס' חוזה: CONT-10-2322
 000000: [סמל חוזה]
 ביתא רוטשילד בע"מ
 ח.פ. 515851194

פרויקט: רוטשילד - פינסי
 בינוי
 ספק: ק.א.ת. יעוץ
 מיגון בע"מ
 תבנית: חוזה מיגון ומיקלט
 גרסה: [גרסת חוזה]
 ק.א.ת. יעוץ מיגון בע"מ
 © וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ה"תשלומי שכר היועץ

1. שכר היועץ ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי היועץ כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

1.1	לאחר מתן התייחסות ראשונית ומציאת פתרונות.	30%
1.2	לאחר מתן הנחיות מקיפות לתוכניות בקנ"מ 1:50	30%
1.3	לאחר קבלת אישור הג"א להיתר הבניה	35%
1.4	קבלת אישור פיקוד העורף לאיכלוס	5%
	סה"כ	100%

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם ליועץ מקדמות בגין קידום היועץ לתכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.
3. היועץ יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.
4. המזמין ישלם את שכר היועץ תוך ש+45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.
5. הגשת החשבונות תתבצע תוך הטענתם לתיקיית "חשבונות מוגשים" במערכת ה-view @ וידוע המנהל בהתאם. מובהר כי הטענת החשבון למערכת מהווה תנאי לטיפול בו.

מס' חוזה: CONT-10-2322
סטטוס: [סטטוס חוזה]
ביתא רחטשילד בע"מ
ח.פ. 515851/94

פרויקט: רחטשילד - פינוי בינוי
ספק: ק א ח. יעוץ מיגון בע"מ
תבנית: חוזה מיגון ומיקלז
גרסה: [גרסת חוזה]
ק.א.מ.ג. יעוץ מיגון בע"מ
© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ו"

תאריך - [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד

ביתא רוטשילד בע"מ
יוני נתניהו 1 גי אור יהודה ת.ד. 715
515851194

, א.נ.

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת ק.א.מ.ן יעוץ מיגון בע"מ / הפועל בשם חברת ק.א.מ.ן יעוץ מיגון בע"מ / המספק שירותים לחברת ק.א.מ.ן יעוץ מיגון בע"מ*, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי ק.א.מ.ן יעוץ מיגון בע"מ, המבצעת עבורכם יעוץ במסגרת חוזה מיגון ומיקלוט פרויקט רוטשילד – פינני בינוי.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל ק.א.מ.ן יעוץ מיגון בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי" – מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י ק.א.מ.ן יעוץ מיגון בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

ק.א.מ.ן יעוץ מיגון בע"מ

שם: _____

ת.ז: _____

כתובת: _____

מס' חוזה: CONT-10-2322

סטטוס: _____

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

פרויקט: רוטשילד – פינני בינוי
ספק: ק.א.מ.ן יעוץ מיגון בע"מ
גרסה: [גרסת חוזה]
תבנית: חוזה מיגון ומיקלוט
ק.א.מ.ן יעוץ מיגון בע"מ
© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ז"מפרט ביטוחי היועץ

תאריך: _____

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מרח' יהונתן נתניהו 1ג', אור-יהודה (להלן: "החברה")

,א.ג.א.

הנדון: מבוטחנו: _____ (להלן: "היועץ")

אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום _____

למתן שירותי _____ (להלן: "השירותים") ו/או

את "ההסכם", לפי העניין

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום _____ ועד ליום _____ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות היועץ, לרבות בגין השירותים הניתנים לחברה:-

- 1. ביטוח אחריות מקצועית** לכיסוי אחריותו של היועץ על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש לחברה), כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של היועץ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם מתן השירותים, בגבולות אחריות של 2,800,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן ו/או שחזור מסמכים, הפרת סודיות ואי יושר של עובדים. הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים, אף אם ניתנו בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), וכולל תקופת גילוי מורחבת של 6 חודשים. הביטוח כאמור הורחב לכלול את החברה כמבוטח נוסף לעניין אחריותה למעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיתידי המבוטח. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה המקצועית של החברה כלפי היועץ.
- 2. ביטוח אחריות מעבידים** לכיסוי חבותו של היועץ על פי פקודת הניזקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ס-1980 כלפי עובדיו המועסקים לצורך מתן השירותים, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולים להיגרם להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות של 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר שעות עבודה, העסקת נוער וכן בדבר חבות היועץ כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו לעובדי היועץ. הביטוח מורחב לשפות את החברה היה ותיחשב למעביד של מי מעובדי היועץ או אם ייקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות היועץ כלפי מי מעובדיו.
- 3. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** לכיסוי אחריות היועץ על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש החברה), בגבולות אחריות של 2,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלופי מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

כללי לכל הפוליסות -

1. "החברה" לצורך הביטוחים הנ"ל ו/או אישור זה הינה לרבות חברת אם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או עובדיהן ו/או מנהליהן.

2. נוסח הפוליסות (למעט אחריות מקצועית) לא יפחת מהנוסח הידוע כביט במהדורה הרלוונטית לעת עריכת הביטוח.

מס' חוזה: CONT-10-2322

פרויקט: רחשילד - פינוי

תבנית: חוזה מיגון ומיקלוט

בינוי

סטטוס: [סטטוס חוזה]

ספק: ק.א.מ. יעוץ

גרסה: [גרסת חוזה]

מיגון בע"מ

ביתא רחשילד בע"מ
החברת: 515851194

ק.א.מ. יעוץ מיגון בע"מ © וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

- אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה.**

(חותמת המבטת)

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ח"מתן יעוץ מיגון לתוכניות והמסמכים שעל היעוץ להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. מסמך הנחיות מיגון ראשוניות למרחבים המוגנים למתכננים: אדריכל, קונסטרוקטור, יועץ מיזוג אוויר, יועץ אינסטלציה, יועץ חשמל וכו', בהתאם לדרישות פיקוד העורף.
2. מובהר בזאת שמתן היעוץ לתוכניות יוכן לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.

כל המסמכים והתוכניות יערכו בשפה העברית.

מס' חוזה: CONT-10-2322

סטטוס: [סטטוס חוזה]

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515852194

פרויקט: רוטשילד - פינסי
בינוי
ספק: ק.א.מ.נ. יעוץ
מיגון בע"מ
תבנית: חוזה מיגון ומיקלוט
גרסה: [גרסת חוזה]

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין
ק.א.מ.נ. יעוץ מיגון בע"מ

נספח "ט"

דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט –
מותנה בביצוע ביקורת לצורך פיקוח עליון בהתאם לסיכום עם המזמין

לכבוד :

ביתא רוטשילד בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד 715
515851194

(המזמין)

אני הח"מ ק.א.מ.ן יעוץ מיגון בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- חיפה בקשר עם
[המאשר/עבודת], מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל ברצו והושלמו בהתאם להחלטותיי ובהתאם
לאישור פיקוד העורף, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

ק.א.מ.ן יעוץ מיגון בע"מ

מס' חוזה: CONT-10-2322
סטטוס: [סטטוס חוזה]
ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

תבנית: חוזה מיגון ומיקלוט
גרסה: [גרסת חוזה]
ק.א.מ.ן יעוץ מיגון בע"מ

פרויקט: רוטשילד - פינוי
בינוי
פסק: ק.א.מ.ן יעוץ
מיגון בע"מ
© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ו"דוגמא לנוסח הצהרת יועץ בדבר היעדר תביעות

לכבוד

ביתא רוטשילד בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד 715
515851194

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התיקריות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר חיפה עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקיז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקיז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכס ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת היועץ:

ק.א.מ.ן יועץ מיגון בע"מ

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ח _____ שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____

CONT-10-2322 מס' חוזה:
[סטטוס חוזה] סטטוס:
ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

פרויקט: רוטשילד - פינ"ב
ספק: ק.א.מ.ן יועץ מיגון בע"מ
© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין
תבנית: חוזה מיגון ומיקלוט
גרסה: [גרסת חוזה]
ק.א.מ.ן יועץ מיגון בע"מ